

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4982/2541

นาง จารุ สกุล งาม

นาง ทูเรียน ชูรุ วิจักขณ์

นาง ทูเรียน ชูรุ วิจักขณ์ กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1471 (3), มาตรา 1490

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 142, มาตรา 288

แม้ผู้ร้องจะได้ที่ดินพิพาทมาในระหว่างสมรส กับผู้ตาย แต่ปรากฏว่าเป็นกรณีที่ได้รับยกให้ที่ดิน ภายหลังจากประกาศใช้ พระราชบัญญัติให้ใช้ บทบัญญัติบรรพ 5 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 เมื่อไม่ปรากฏมี หนังสือยกให้โดยระบุให้เป็นสินสมรส ก็ต้องถือว่า เป็นการยกที่ดินให้เป็นสินส่วนตัวแก่ผู้ร้อง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471(3) การที่ผู้ร้องเป็นภริยาของผู้ตายซึ่งเป็นหนี้ โจทก์ตามคำพิพากษาอันเป็นความรับผิดชอบในฐานะ ทายาทผู้รับมรดกของผู้ตายซึ่งจะต้องรับผิดชอบ ในหนี้สินดังกล่าวต่อโจทก์เมื่อผู้ร้องได้รับมรดก ของผู้ตายเท่านั้น เมื่อผู้ร้องไม่ได้รับมรดกและ โจทก์ก็ได้ฟ้องผู้ร้องให้รับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา โจทก์จึงมีอำนาจสืบ ในชั้นร้องขาดทรัพย์จากผู้ตายกู้ยืมเงินโจทก์ไปใช้จ่าย ในครอบครัวและเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร จะให้ฟังว่าผู้ร้องต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหนี้ร่วม ระหว่างผู้ร้องกับผู้ตายหาได้ไม่ ตามคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ของผู้ร้อง ผู้ร้องได้บรรยายให้ปรากฏชัดแล้วว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์นำยึดคดีนี้ ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตายทั้งมิใช่ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันระหว่างผู้ตายกับผู้ร้องแต่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ร้องและ ต. ร่วมกันแสดงว่าผู้ร้องได้อ้างแล้วว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดมิใช่ทรัพย์มรดกของผู้ตาย เมื่อผู้

ร้องมิใช่เป็นผู้รับมรดกของผู้ตาย ผู้ร้องในฐานะทายาทก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อโจทก์ ที่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยยกคำร้องของ ผู้ร้องโดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้ปล่อย ทรัพย์สิน พิพากษาจึงไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภริยาและจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นบุตร และทายาทผู้รับมรดกของนายอนันต์ คุรุวิจักษณ์ ผู้ตาย ใช้หนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงินที่นายอนันต์กู้ยืมเงินไปจากโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลย ทั้งสี่ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของนายอนันต์ร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสี่ไม่ ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) ทะเบียนเลขที่ 407 พร้อมสิ่งปลูก สร้างเลขที่ 39/1มีชื่อจำเลยที่ 1 และนายแต้ม ทองกาว เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง ร่วมกัน

ผู้ร้อง (จำเลยที่ 1) ยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดนั้น มิใช่เป็นทรัพย์สินในกองมรดกของนายอนันต์ผู้ตายและผู้ตายก็ได้มีส่วนร่วมเป็น เจ้าของแต่เป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องและนายแต้มเป็นเจ้าของร่วมกัน ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ ยึด

โจทก์ให้การว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องและผู้ตายทำมาหา ได้ร่วมกันและครอบครองทำประโยชน์ร่วมกันมาในฐานะสามีภริยา แต่อย่างไรก็ตาม หนี้ตามคำพิพากษาเป็นหนี้ที่ผู้ตายนำไปใช้จ่ายในครอบครัว ผู้ร้องจึงต้องรับผิดชอบในหนี้ ดังกล่าว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของนายแต้มทองกวาว โดยนายแต้มได้แจ้งการครอบครองที่ดินไว้ตั้งแต่ปี 2498 ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ต่อมาประมาณปี 2521 นายแต้มให้ผู้ร้องไปดำเนินการออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) โดยใส่ชื่อนายแต้มกับผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินร่วมกัน ผู้ร้องจดทะเบียนสมรสกับนายอนันต์ผู้ตายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2516

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า การที่ผู้ร้องได้ที่ดินพิพาทระหว่างที่ผู้ร้องเป็นสามีภริยากับผู้ตาย ที่ดินพิพาทดังกล่าวเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับผู้ตายหรือเป็นส่วนตัวของผู้ร้อง ปัญหาดังกล่าว ผู้ร้องเบิกความว่า นายแต้มได้ใส่ชื่อผู้ร้องใน น.ส.3 ก. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินร่วมกับนายแต้ม เนื่องจากเกรงว่าเมื่อนายแต้มแก่แล้ว ผู้ร้องจะไม่ยอมเลี้ยงดู จึงยังคงใส่ชื่อนายแต้มเป็นเจ้าของร่วมกับผู้ร้อง พฤติการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นการแสดงว่านายแต้มมีความประสงค์จะยกที่ดินพิพาททั้งแปลงให้ผู้ร้องในข้อนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องได้รับยกให้ที่ดินพิพาทมาจากนายแต้มเมื่อปี 2521 โดยเสนหา ดังนี้ แม้ผู้ร้องจะได้มาในระหว่างสมรสกับผู้ตาย แต่ปรากฏว่าเป็นกรณีได้รับยกให้ที่ดินภายหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ. 2519 เมื่อไม่ปรากฏมีหนังสือยกให้โดยระบุให้เป็นสินสมรสก็ต้องถือว่าเป็นการยก

ที่ดินให้เป็นสินส่วนตัวแก่ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471(3) ส่วนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพิพาทคือบ้านเลขที่ 39/1 ผู้ร้องนำสืบว่านายแต้มเป็นผู้จัดการปลูกให้ และโจทก์ก็มิได้สืบให้เห็นว่าผู้ตายกับผู้ร้องร่วมกันปลูกบ้านดังกล่าว จึงฟังได้ว่านายแต้มปลูกบ้านหลังนี้ยกให้แก่ผู้ร้องเช่นเดียวกัน การที่ผู้ร้องเป็นภริยาของผู้ตายซึ่งเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาอันเป็นความรับผิดชอบในฐานะทายาทผู้รับมรดกของผู้ตายซึ่งจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินดังกล่าวต่อโจทก์เมื่อผู้ร้องได้รับมรดกของผู้ตายเท่านั้น เมื่อผู้ร้องไม่ได้รับมรดกและโจทก์ก็มิได้ฟ้องผู้ร้องให้รับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา โจทก์จึงมานำสืบในชั้นร้องขอตัดทรัพย์ว่าผู้ตายกู้ยืมเงินโจทก์ไปใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร จะให้ฟังว่าผู้ร้องต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหนี้ร่วมระหว่างผู้ร้องกับผู้ตายดังข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 3 หาได้ไม่ และที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าตามคำร้องของผู้ร้องปรากฏว่า ผู้ร้องไม่ได้ยกเหตุในกรณีที่จำเลยที่ 1 (ผู้ร้อง) ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับทรัพย์มรดกใด ๆ ของผู้ตาย ผู้ร้องจึงไม่อาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดในคดีนี้นั้นศาลฎีกาพิเคราะห์คำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินของผู้ร้องแล้ว ได้ความว่า คำร้องของผู้ร้องได้บรรยายให้ปรากฏชัดแล้วว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์นำยึดคดีนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตาย และมีใช้ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันระหว่างผู้ตายกับผู้ร้องแต่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ร้องและนายแต้มร่วมกัน จึงเห็นได้ว่า ผู้ร้องได้อ้างแล้วว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดมิใช่ทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย เมื่อผู้ร้องมิใช่เป็นผู้รับมรดกของผู้ตาย ผู้ร้องในฐานะทายาทก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยยกคำร้องของผู้ร้องโดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้ปล่อยทรัพย์สินพิพาทนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา รูปคดีมีเหตุผลเชื่อได้ว่า ผู้ตายมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดนั้น แต่เป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องโจทก์หาสิทธิยึดทรัพย์รายนี้ไม่

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาอุล-ชวลิต ธรรมธัช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ